

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

info@foxprof.club

Deutschland



QES Signature

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 10. prosinca 2024

Zahtjev za izdavanje sudskog naloga

Predmet: Zahtjev za izdavanje sudskog naloga Schufi za predočenje moje informirane suglasnosti.

Predmet br. 23 O 2699/24

Poštovani sud u Landshut,

ovime od Vas tražim izdavanje sudskog naloga agenciji Schufa Holding AG, kojim bi Schufa Holding AG bila obvezana predočiti moju informiranu suglasnost (IS) za obradu i dostavljanje mojih osobnih podataka trećim stranama, konkretno društvu Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica ili bilo kojoj drugoj telekomunikacijskoj tvrtki.

Obrazloženje:

Načelo transparentnosti i informirana suglasnost:

Prema člancima 12. i 13. GDPR-a Schufa je obvezna **transparentno** informirati ispitanika o svrsi obrade njegovih osobnih podataka i istovremeno pribaviti njegovu **informiranu suglasnost** prije bilo kakvog dostavljanja podataka trećoj strani.

Nezakonita obrada podataka:

Do danas mi nije predočen nikakav dokaz da sam pristao na obradu i dostavljanje mojih podataka agenciji Schufa Holding AG. Bez takve suglasnosti sve aktivnosti Schufe u tom pogledu su nezakonite i suprotne GDPR-u.

Ključni dokaz:

##

Predočenje moje informirane suglasnosti od strane Schufe ključno je za razjašnjenje pitanja zakonitosti obrade mojih podataka i naknadnog odbijanja usluga od strane Deutsche Telekom AG ili O2 Telefónica. Inače, bez ove informirane suglasnosti obrada mojih podataka je ilegalna i primjena Automatiziranog individualnog odlučivanja (AIO) je ništavna.

Schufa za obradu i prodaju mojih podataka trećim stranama poput Telekomu treba raspolagati jakom pravnom osnovom prema GDPR-u. Ova pravna osnova može biti:

4. Informirana suglasnost (članak 6. stavak 1. točka a) GDPR-a):

Schufa bi trebala Vašu izričitu informiranu suglasnost, ako obrađuje ili dostavlja Vaše podatke u svrhe koje nisu nužne za izvršenje ugovora ili zaštitu zakonitih interesa. Stoga pozivam sud da sudskim nalogom od Schufe zatraži moju izričitu informiranu suglasnost (IS) i predoči je kao dokaz.

5. Zakonska obveza (članak 6. stavak 1. točka c) GDPR-a):

Ako bi teorijski postojala konkretna pravna odredba kojom se nalaže otkrivanje podataka Telekomu, Schufa bi to morala dokazati. U tom slučaju Schufa i Telekom morali bi točno navesti koji im zakon to dopušta.

6. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a):

Schufa može tvrditi da obrađuje podatke na temelju legitimnih interesa, ali: Ti interesi ne smiju prevagnuti nad mojim pravima i slobodama.

Schufina prodaja mojih podataka Telekomu ne smatra se Schufinim legitimnim interesom, jer prodaja osobnih podataka u komercijalne svrhe nije nužna i ne postoji dovoljno jak legitimni razlog za takvu obradu.

Uz opasku o Schufinom odvjetniku od 20.11.2024.:

IV\.. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig. (stranica 3)

Nezakonita prodaja podataka:

Ako Schufa dostavlja podatke bez moje informirane suglasnosti ili bez druge dostatne pravne osnove, radi se o povredi GDPR-a. Prodaja podataka isključivo radi zarade ili u komercijalne svrhe, kao u slučaju Telekoma, sigurno ne potpada pod „legitimni interes“. Zaključak:

Schufa ni Telekom nemaju automatsko pravo na obradu i dijeljenje Vaših podataka. Prodaja podataka trećoj strani poput Telekoma mora biti potkrijepljena izričitom informiranom suglasnošću, ili bi moralo biti navedeno vrlo jako pravno opravdanje -- što se u slučaju poslovnih praksi poput prodaje podataka u komercijalne svrhe pokazuje nelegitimnim.

Ako Schufa tvrdi da obrađuje moje podatke na temelju legitimnog interesa (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a), ne mora pribaviti moju izričitu informiranu suglasnost, ali mora ispuniti sljedeće uvjete:

Test legitimnog interesa (balansni test):

##

Schufa mora dokazati da njezini legitimni interesi u obradi podataka prevagnuju nad mojim temeljnim pravima i slobodama. Ovaj test uključuje analizu je li obrada podataka:

- **Nužna** (mora biti nužna za Schufu ili njezina klijenta za određenu svrhu, npr. zaštita od neplaćanja),
- **Razmjerna** (ne smije uzrokovati nerazmjerne zahvate u moja prava, npr. ako vodi do diskriminacije ili odbijanja internetskog priključka zbog boniteta), tada se radi o nerazmjernim zahvatima.
- **Transparentna** (mora mi biti jasno priopćena obrada). GDPR (članak 5. stavak 1. točka a).

Transparentna obrada znači da pojedinci moraju biti jasno, precizno i razumljivo informirani o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koju svrhu i koje pravne osnove se primjenjuju na tu obradu.

Transparentnost i informiranost:

Čak i ako ne trebaju Vašu suglasnost, moraju Vas jasno obavijestiti da će Vaši podaci biti obrađeni na temelju legitimnog interesa. Ako me dakle o tome nisu obavijestili, povrijedili su načelo transparentnosti prema članku 5. GDPR-a. **Citiram članak 5. GDPR-a: „Povreda bilo kojeg od ovih načela znači nezakonitost obrade“!**

11. Pravo na prigovor:

Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših podataka na temelju legitimnog interesa. Ako uložite prigovor, Schufa mora obustaviti obradu osim ako ne dokaže ozbiljne legitimne zakonske razloge.

Zaključak:

Ako Schufa tvrdi da obrađuje Vaše podatke na temelju legitimnog interesa, ne mora pribaviti Vašu izričitu informiranu suglasnost, ali:

Mora Vas ipak informirati i omogućiti Vam ulaganje prigovora.

Ako me Schufa **nije informirala** ili ne dokaže legitimni interes, **obrada je nezakonita**.

Ako Schufa podatke prodaje Telekomu, ta prodaja ne može biti legitimnim interesom, jer se ne radi o obradi podataka u nužnoj mjeri, već o komercijalnoj prodaji i zarade.

Nadam se da sam sudu jasno i razumljivo objasnio, obrazložio i argumentirao.

Stoga zahtijevam od suda da:

##

Obveže Schufa Holding AG da predoči moju informiranu suglasnost (IS) u skladu s GDPR-om kao dokaz o njihovoj nezakonitosti u slučaju nepredodjenja IS-a.

Osigura da svi podaci i dokumenti vezani uz ovaj predmet budu predočeni nadležnim tijelima za istragu zakonitosti njihovog postupanja.

Odvjetničkom društvu LATHAM & WATKINS podnosim prigovor sudu, kao i odvjetničkoj komori, jer je još prije nego što je sudski spor ni počeo prejudiciralo sudu moj poraz i citiram „**nikakve izglede na uspjeh u ovom postupku**” protiv tuženika, čime nezakonito lažima utječe na sud protiv moje tužbe i svojim izjavama potiče sud na negativne emocije na moju štetu. Također ću razmotriti podnošenje kaznene prijave protiv tog odvjetničkog društva u ovoj vezi.

Odluka suda

Sud bi trebao odlučivati pošteno i u skladu sa zakonom, ne samo prema mojim tuženicima, već i prema meni kao stranci u postupku. Jasni dokazi o mojoj financijskoj situaciji već su predočeni i sud bi trebao poštovati opravdanost mog zahtjeva u skladu s načelima procesne ekonomičnosti i razmjernosti.

1. Moja financijska situacija: Nemam dovoljno financijskih sredstava za podmirenje troškova postupka, što je dokumentirano u mom zahtjevu za Prozesskostenhilfe.

2. Načelo poštenog suđenja (čl. 6. EKLJP-a): Zahtjev za plaćanje troškova postupka protivan je mom pravu na pristup poštenom suđenju ako sud ne uzima u obzir moju financijsku situaciju.

3. Načelo jednakosti pred zakonom (Fiat justitia, ruat caelum): Sud ne smije nametnuti obveze koje nisu razmjerne ili pravedne unutar moje konkretne situacije.

Prijedlog:

Res ipsa loquitur -- Činjenice govore same za sebe

Na temelju svih predočenih činjenica, dokaza i jasne povrede mojih prava od strane protivne stranke, nisu potrebni daljnji nepotrebni dokazni postupci. Same okolnosti predmeta govore da je došlo do ozbiljne povrede zakonskih normi, uključujući GDPR, i da su legitimni interesi protivne stranke neutemeljeni i irelevantni.

Zaključak

Ovime se obraćam poštovanom sudu sa sljedećim pitanjima i zahtjevima:

1. Štiti li Schufa moje zakonom zaštićene osobne podatke tako što ih bez mog znanja i suglasnosti prodaje telekomunikacijskim tvrtkama?

2. Kome želite tvrditi da Schufa postupa zakonito?

Moji zahtjevi:

1. Zahtijevam od suda informaciju je li sudac razumio bit cijele ove prijave od strane Schufe, kako je opisano u ovom dokumentu, i to odmah i pisanim putem.

2. Naknadu štete u iznosu od 1 000 000 eura smatram valjanom do sljedeće pisane korespondencije od vas, jer je moje vrijeme vrijedno i neću tolerirati njegovo nepotrebno rasipanje od strane suda u Landshut.

Ovime zahtijevam od suda u Landshut da naloži tuženoj tvrtki Deutsche Telekom AG i Schufa Holding AG obvezu plaćanja ovog iznosa od 1 000 000 € najkasnije do 31.12.2024., čim je prije moguće, na sljedeći račun:

Peter Ferenc Slovenská Sporiteľňa

IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308 BIC: GIBASKBX

S poštovanjem,

U Kumhausenu 10.12.2024. Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

.....
Peter Ferenc

Sažetak relevantnih izravnih i zakonskih dokaza protiv tuženih društava Schufa i Telekom.

17. Schufa Holding AG i pružanje zaštićenih osobnih podataka

Schufa Holding AG smije obrađivati podatke u skladu s GDPR-om i BDSG-om. Pružanje podataka moguće je samo na temelju zakonite pravne osnove ili legitimnog interesa, ali potrošač ne smije biti diskriminiran.

Ključni uvjeti uključuju:

Informirani pristanak, transparentnost i mogućnost ulaganja prigovora. Ako ne vidimo što potpisujemo, ne može se govoriti o transparentnosti. U procesu podnošenja zahtjeva za internet ne vidimo što potpisujemo, pa se ne može govoriti o transparentnosti koja je ključna! Transparentnost je ključno načelo obrade osobnih podataka prema GDPR-u (članak 5. stavak 1. točka a). Transparentna obrada znači da pojedinci moraju biti jasno, precizno i razumljivo informirani o tome kako će se njihovi podaci obrađivati, u koje svrhe i koje pravne osnove se primjenjuju na tu obradu.

Ako pri podnošenju zahtjeva za internet niste dovoljno informirani o tome što potpisujete, koja će biti svrha i opseg obrade vaših podataka i koja su vaša prava, ta obrada ne ispunjava zahtjeve GDPR-a o transparentnosti. Radi se o temeljnom nedostatku koji znači nezakonitu obradu podataka.

Osim toga, nedostatak transparentnosti može dovesti do toga da potrošač nema mogućnost dati informirani pristanak ili koristiti pravo na prigovor protiv obrade podataka, što je suprotno GDPR-u.

Automatizirano individualno odlučivanje i obrada, kakva je AIO, mora sadržavati ljudsku kontrolu i kupac ima pravo biti informiran (IS) i mora imati mogućnost ulaganja prigovora ili iskazivanja neslaganja s AIO-om.

Zaključak: Schufa mora dokazati da djeluje u skladu s GDPR-om. Ako se dokaže nedostatak informiranja ili pristanka, došlo je do povrede zakona.

18. Odbijanje pružanja internetskog priključka

Telekom i O2 Telefónica odbili su mi pružiti priključak na temelju navodnog boniteta od Schufa Holding AG, pritom mi ni ne objasnivši, dakle ne informiravši, niti dokazavši legitimni interes ili moj informirani pristanak.

Moj alternativni internet košta mjesečno 108 €, što u tijeku pet godina znači povećane troškove od 4380 €. Dokaz o plaćanju Telekomu nalazi se u priloženim izvodima s bankovnog računa.

Zaključak: Uskraćivanje interneta je diskriminativno i financijski nerazmjerno, čime se narušavaju moja temeljna prava i načelo proporcionalnosti.

19. Povreda GDPR-a i članka 22. GDPR-a

20. Automatizirano individualno odlučivanje (AIO) ne smije se koristiti bez informiranog pristanka.

Telekom obrađuje vaše podatke bez da vas informira o logici i posljedicama AIO-a. Zaključak: Moje pravo na informiranost i zaštita osobnih podataka su povrijeđeni. GDPR zabranjuje takvo postupanje.

21. Diskriminacija na temelju insolventnosti

1. Insolventnost nije valjani razlog za uskraćivanje interneta. § 78 TKG i članak 14. EKLJP-a jamče nediskriminatoran pristup internetu.

Zaključak: Uskraćivanje pristupa na temelju insolventnosti je povreda temeljnih prava i zakona o telekomunikacijama.

22. Nerazmjernost financijskih rizika

1. Pružatelj riskira neplaćanje maksimalno 40 €, dok ja se suočavam s nerazmjernim troškovima za alternativni internet. Ova neravnoteža rizika dokazuje nerazmjernost i neosnovanost tvrdnje Schufe i Telekomu odnosno O2 Telefónica o legitimnom interesu.

Zaključak: Ne postoji pravno opravdanje i dakle pravna osnova za odbijanje mog zahtjeva za internetski priključak.

23. Utjecaj na moja temeljna prava

1. Uskraćivanje interneta narušava moje pravo na privatnost, informacije i slobodu govora prema člancima 8., 10. i 14. EKLJP-a. Ova moja prava prevaguju nad poslovnim interesima telekomunikacijskih društava.

Zaključak: Telekom i Schufa povrijedili su i nastavljaju kršiti moja temeljna prava zajamčena europskim pravom.

24. Dokazi

1. Dokumentacija Schufe i GDPR-a: Dokazuje nedostatak informiranosti i neovlaštenu obradu podataka.
2. Računi za alternativni internet: Dokazuju financijsko opterećenje zbog odbijanja usluge.
3. Kaznene prijave i tužbe: Potvrđuju moje korake za zaštitu prava.
4. Izračun financijskih troškova: Dokazuje nerazmjernost opterećenja u usporedbi s minimalnim rizikom pružatelja.

Zaključak: Na temelju ove kronologije i argumentacije dokazivo je da su moja prava bila i dalje se sustavno krše.

25. Pribavljanje AIO-a

1. Schufa Holding AG, kao i Deutsche Telekom AG, obvezna je pribaviti informirani pristanak za obradu mojih osobnih podataka u slučajevima kada ne postoji druga zakonita osnova za obradu prema GDPR-u. To znači da ako Schufa pruža moje osobne podatke trećim stranama, primjerice telekomunikacijskim tvrtkama, u svrhu ocjene kreditne sposobnosti ili drugih automatiziranih odluka, obvezna je mene o ovom postupku informirati i pribaviti moj informirani pristanak, osim ako se ne može osloniti na drugu zakonitu osnovu (npr. legitimni interes).

2. Glavne točke koje se odnose na Schufu prema GDPR-u:

1. **Informirani pristanak:** Ako Schufa obrađuje ili pruža moje osobne podatke, mora vas jasno informirati o tome, uključujući svrhu obrade i njezine posljedice. Ovaj pristanak mora biti: dobrovoljan, transparentan, informiran, jednoznačan, dat unaprijed.
2. **Transparentnost:** Schufa je obvezna osigurati transparentnost u procesu obrade mojih podataka, što znači da moram biti jasno informiran o tome kako će se moji podaci obrađivati i kome će biti pruženi.
3. **Pravo na prigovor:** Imam pravo uložiti prigovor protiv obrade mojih osobnih podataka, ako imam razlog vjerovati da obrada nije u skladu s GDPR-om, uključujući slučaj kada se koristi automatizirano individualno odlučivanje.

Prema članku 21. GDPR-a imate pravo uložiti prigovor protiv obrade vaših osobnih podataka na temelju legitimnog interesa voditelja obrade (primjerice Schufe ili Telekoma).

Konkretno, članak 21. GDPR-a propisuje:

1. Pravo prigovora na obradu na temelju legitimnih interesa: Ako obrada vaših osobnih podataka teče na temelju legitimnih interesa prema članku 6. stavku 1. točki f) GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor iz

razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. Voditelj obrade tada više ne smije obrađivati vaše podatke, osim ako ne dokaže uvjerljive legitimne razloge koji prevladavaju nad vašim pravima i slobodama, ili ako obrada nije neophodna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

2. Pravo prigovora na izravni marketing: Imate apsolutno pravo prigovora, ako se vaši podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga (ovo se međutim ne tiče mog slučaja, ako se radi o pružanju podataka Schufom Telekomu).

3. Automatizirano odlučivanje (članak 22. GDPR-a): Ako Schufa koristi moje podatke za automatizirano individualno odlučivanje koje ima pravne ili značajne posljedice (npr. odluka o odobrenju internetskog priključka), ta obrada mora biti:

- **Zakonita,**
- **Transparentna,**
- **Nediskriminatorna**
- **I mora postojati mogućnost ljudske intervencije, ako odluka utječe na moja prava.**

4. Koje su posljedice nepoštivanja? Ako Schufa ne pruži ove informacije i ne pribavi moj informirani pristanak tamo gdje je to potrebno, to je izravna povreda GDPR-a.

5. Schufa i Telekom stoga su obvezni poštovati ista načela GDPR-a, uključujući pribavljanje informiranog pristanka tamo gdje je to potrebno i osigurati transparentnost obrade vaših osobnih podataka.

6. Ako Schufa izravno prodaje moje osobne podatke društvima kao što je Telekom, bez mog informiranog pristanka, to je jasna povreda GDPR-a. U tom slučaju obrada mojih osobnih podataka smatra se neovlaštenom i nezakonitom. GDPR utvrđuje jasna pravila za rukovanje osobnim podacima, uključujući: **Zakonitu obradu (Članak 6. GDPR-a):** Obrada podataka moguća je samo na temelju zakonskog razloga, kao što je informirani pristanak, ispunjenje ugovora, zakonska obveza ili legitimni interes. Prodaja podataka trećoj strani (Telekom) ne smatra se legitimnim interesom, ako nemam mogućnost unaprijed izraziti pristanak - neslaganje ili prigovor.

Informirani pristanak (Članci 13. i 14. GDPR-a)

1. Prije bilo kakvog pružanja mojih podataka trećim stranama, Schufa me mora jasno informirati o:

- Svrsi obrade,
- Primateljima podataka (Telekom, O2 Telefónica, itd.),
- Posljedicama obrade.
- Ako ja takav pristanak nisam dao, Schufa postupa nezakonito.

Automatizirano odlučivanje (Članak 22. GDPR-a):

Ako se vaši podaci koriste za automatizirano odlučivanje koje ima pravni učinak (npr. odobrenje ili odbijanje usluge), Schufa i Telekom obvezni su vas informirati o logici obrade i pribaviti vaš pristanak.

Zaštita osobnih podataka kao temeljno pravo:

1. Prodaja podataka u komercijalne svrhe (kao što je „ocjena kreditne sposobnosti“ za Telekom) suprotna je načelu **minimizacije podataka i obrade podataka isključivo za utvrđene svrhe.**

2. Što ta prodaja znači ako Schufa pruža moje podatke Telekomu:

- Krši GDPR, ako nemate mogućnost odbiti takvu obradu.
- Ugrožava i ignorira moje pravo na zaštitu osobnih podataka i transparentnost.
- Daje prednost komercijalnim interesima nad mojim temeljnim pravima.

3. Pravni koraci:

1. Ako imam dokaze o prodaji mojih podataka bez pristanka, mogu podnijeti kaznenu prijavu ili tražiti naknadu štete prema članku 82. GDPR-a.
2. Zahtjev za brisanje podataka: Zatraži od Schufe brisanje mojih podataka (pravo na zaborav) i prestanak njihove obrade.
4. Schufa i Telekom ne smiju profitirati od mojih zaštićenih osobnih podataka bez poštivanja zakonskih obveza.

Korištenje AIO-a u Njemačkoj

1. Ako sva telekomunikacijska društva u Njemačkoj koriste isti ili sličan sustav Automatiziranog Individualnog Odlučivanja (AIO), pri čemu se te odluke temelje na podacima agencije Schufa ili drugih zajedničkih izvora, i istovremeno sva ta društva odbijaju pružiti usluge na istoj osnovi, to dokazuje prisutnost kartelnog ponašanja. Evo razloga zašto se to smatra dokazom kartela:

1. **Koordinirano ponašanje:** Ako sva telekomunikacijska društva odbijaju pružiti internetske usluge insolventnim osobama ili osobama s niskim bonitetom, i to bez obzira na konkretne okolnosti, to naznačuje da postoji dogovor ili koordinacija njihovog ponašanja.

Prema članku 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) zabranjeni su bilo kakvi sporazumi ili prakse koje ograničavaju tržišno natjecanje.

2. **Zajednički izvor podataka (Schufa):** Ako sva ta društva koriste podatke od Schufe u iste svrhe (primjerice za ocjenu kreditne sposobnosti kupca) i ti podaci dovode do istih odluka, to pokazuje dijeljenje podataka u svrhu ograničavanja tržišnog natjecanja i odabira pružatelja usluge od strane potrošača.

3. **AIO kao instrument diskriminacije:** Automatizirano odlučivanje bez transparentnosti i mogućnosti prigovora može se smatrati neopravdanom diskriminacijom. Ako je ova praksa opća i sva je društva primjenjuju na isti način, to je dokaz koordiniranog postupanja.

4. **Odsutnost tržišnog natjecanja:** Kartelni sporazumi dovode do ograničavanja tržišnog natjecanja. Ako ne postoji pružatelj koji bi nudio usluge bez korištenja AIO-a ili s transparentnijim sustavom, to je jasan znak nedostatka tržišnog natjecanja uzrokovanog kartelnim sporazumom.

5. **Zloupotreba vladajućeg položaja:** Telekomunikacijska društva mogu biti u vladajućem položaju na tržištu. Ako taj položaj zlouporabljaju za ograničavanje pristupa osnovnim uslugama, radi se o povredi članka 102. UFEU-a.

Mogući dokazi o kartelu:

1. **Identične odluke:** Ako sva društva odbijaju zahtjeve na isti način i na istoj osnovi (npr. nizak bonitet od Schufe), to dokazuje prisutnost kartela.
2. **Dijeljeni podaci:** Korištenje zajedničkog sustava ocjenjivanja, kao što je Schufa, bez mogućnosti kupca da odabere alternativu.
3. **Nepostojeća alternativa:** Ako kupac nema mogućnost dobiti internetski priključak po standardnoj dostupnoj razumnoj cijeni bez diskriminacije od drugog pružatelja.

Zaključak: Kartelni sporazumi su ozbiljna povreda tržišnog natjecanja i mogu dovesti do kaznenopravne odgovornosti i do znatnih financijskih sankcija za sudjelujuća društva.

Ove prakse s Automatiziranim Individualnim Odlučivanjem (AIO) jednoznačno ograničavaju tržišno natjecanje, i to iz više razloga:

1. Identično ocjenjivanje kreditne sposobnosti bez alternative
2. Sva telekomunikacijska društva koriste isti sustav ocjenjivanja kreditne sposobnosti od Schufa Holding AG i odlučuju na isti način, što u praksi znači da:

1. Uklanja konkurentske uvjete, jer potrošač nema drugu mogućnost dobiti usluge bez dokazivanja „kreditne sposobnosti.“
2. Ograničava tržišno natjecanje time što sprječava ulazak novih sudionika koji bi mogli ponuditi alternative.
3. AIO kao diskriminatorno sredstvo koje ne uzima u obzir individualne okolnosti kupca
4. Ograničava potrošače s nižim bonitetom ili u insolventnosti i time ih diskriminira.
5. Dovodi do isključivanja čitavih skupina kupaca s tržišta, što ima za posljedicu neizvršavanje obveza telekomunikacijskih društava pružanja usluga univerzalno i nediskriminatorno.
6. Nedostatak transparentnosti. Potrošači:
 1. Nisu informirani o logici AIO-a i kriterijima koji se koriste u odlučivanju.
 2. Nemaju mogućnost ulaganja prigovora ili zahtijevanja ručnog pregleda odluke.
7. Ovo krši ne samo GDPR, već i načela poštenog trgovanja i transparentnosti, koja su neophodna za tržišno natjecanje.

Kartelno ponašanje

1. Ako sva društva koriste iste prakse bez ikakve razlike:
 - To naznačuje koordinirano ponašanje, što je suprotno pravilima tržišnog natjecanja prema članku 101. UFEU-a.
2. Odsutnost ikakve alternative na tržištu u ovom segmentu naznačuje namjerno blokiranje konkurentnog okruženja kako bi telekomunikacijski sudionici mogli diktirati uvjete pružanja internetskih usluga i njihovih cijena.

Posljedice za potrošače

3. **Ove prakse:** Povećavaju cijene usluga, jer su potrošači s niskim bonitetom prisiljeni koristiti skupe alternative (npr. pretplaćene usluge, 5G routere).
4. Sprječavaju pristup osnovnim uslugama, čime se krši pravo na nediskriminatoran pristup internetu prema članku 22. GDPR-a i zakonu TKG (§ 78).

Povreda načela univerzalne usluge

Telekomunikacijska društva obvezna su pružati usluge prema načelima univerzalne usluge, što znači da:

1. Usluge, kao što je internet, moraju biti dostupne svim građanima po razumnim cijenama i bez diskriminacije.
2. Korištenje AIO-a za paušalno odbijanje kupaca jasno krši ovu obvezu.
3. GDPR: Zahtijevam od suda Landshut da obveže Schufu i Telekom na dokumentiranje logike AIO-a, korištenih podataka i pristanka koji su navodno pribavili bez da su me informirali.

Zaključak: Ove prakse ne samo da štete potrošačima, već i sprječavaju inovacije i stvaraju monopolno okruženje koje ima negativan utjecaj na tržište i na društvo u cjelini.

Pružanje informacija

Schufa Holding AG obvezna je meni pružiti informacije o mojim osobnim podacima na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR, Uredba EU 2016/679). Konkretno ovi članci i načela GDPR-a su relevantni:

Članak 12. – Transparentnost informacija, načelo transparentnosti: Voditelj obrade podataka (Schufa) obavezan je jasno i razumljivo informirati ispitanika o tome kako se njegovi podaci obrađuju i kome se pružaju prije njihovog stvarnog korištenja, primjenjivanja.

1. Članak 15. – Pravo na pristup podacima, imam pravo dobiti potvrdu o tome obrađuje li Schufa vaše osobne podatke.

Schufa nam mora pružiti sljedeće informacije:

1. Svrhu obrade (npr. ocjena kreditne sposobnosti ili pružanje podataka Telekomu i O2 Telefónica).
2. Primatelje ili kategorije primatelja kojima su podaci pruženi (npr. Deutsche Telekom AG, O2 Telefónica).
3. Logiku automatiziranog odlučivanja (npr. u slučaju Automatiziranog individualnog odlučivanja – AIO).
4. Izvor podataka, ako nisu pribavljeni izravno od vas.
5. Članak 22. – Automatizirano individualno odlučivanje. Ako Schufa koristi automatizirano odlučivanje čiji rezultat ima značajan utjecaj na vas (npr. odbijanje priključka na internet), imate pravo:
 - Biti informirani o logici obrade i pružanja podataka.
 - Ne dati izričiti informirani pristanak prije nego se podaci koriste za takvu odluku.
6. Članak 6. – Pravne osnove obrade. Schufa mora svoju obradu temeljiti na:
 1. Pristanku (čl. 6. st. 1. t. a): mora pribaviti moj izričiti informirani pristanak za pružanje podataka Telekomu.
 2. Legitimnom interesu (čl. 6. st. 1. t. f): Samo onda, ako njezin interes ne prevladava nad vašim pravima i slobodama.

Obveza Schufe

Schufa je obvezna:

1. Transparentno me informirati o obradi podataka i pružanju podataka Telekomu.
2. Pružiti mi moju ocjenu kreditne sposobnosti (informacije, dakle informirani pristanak (IS)) i objasniti na temelju kojih podataka je izračunata.
3. Pribaviti moj izričiti pristanak, ako želi obrađivati vaše podatke i pružiti ih trećoj strani, kao što je Telekom, O2 Telefónica, itd.

Ako Schufa ne ispuni ove obveze, mogu podnijeti:

- Zahtjev za pristup podacima (Data Subject Access Request – DSAR).
 - Žalbu Saveznom povjereniku za zaštitu podataka u Njemačkoj (BfDI).
 - Podnijeti kaznenu prijavu za prijevaru.
4. Ako me dakle Schufa nije informirala o tome kako obrađuje moje podatke i kome ih pruža, povrijedila je GDPR (Uredbu EU 2016/679), konkretno načelo transparentnosti prema članku 12. i pravo na pristup podacima prema članku 15. Članak 15. Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) – Pravo na pristup ispitanika:

Pravo na potvrdu i pristup: Ispitanik ima pravo dobiti od voditelja obrade potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose. Ako se takvi podaci obrađuju, ima pravo dobiti pristup sljedećim informacijama:

- a) Svrhe obrade;
- b) Kategorije dotičnih osobnih podataka;

- c) Primatelji ili kategorije primatelja kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
- d) Ako je to moguće, predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriteriji za njegovo određivanje;
- e) Postojanje prava zahtijevati od voditelja obrade ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje njihove obrade ili prava prigovora na takvu obradu;
- f) Pravo podnošenja pritužbe nadzornom tijelu;
- g) Ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
- h) Postojanje automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje i barem u tim slučajevima smislene informacije o korištenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Povrede:

1. Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a): Obveza jasno i **razumljivo informirati** o obradi podataka, uključujući njihovo korištenje u svrhe Automatiziranog individualnog odlučivanja (AIO). Obveza navođenja tko će primiti vaše podatke (npr. Deutsche Telekom AG).
2. Pravo na pristup (čl. 15. GDPR-a): Ako Schufa nije obavijestila da će vaši podaci biti pruženi Telekomu, ili ako nije objavila logiku Automatiziranog individualnog odlučivanja, radi se o povredi GDPR-a.
3. **Članak 6. GDPR-a**: Ako je Schufa koristila vaše podatke bez vašeg informiranog pristanka ili bez jasne pravne osnove, radi se o nezakonitoj obradi. Posljedice: Schufa time krši zakon i svaka daljnja obrada ili pružanje vaših podataka trećoj strani (Telekomu) je ništavna.

Iz ovih razloga zahtijevam od suda da ih odmah obveže:

Zaustaviti obradu mojih podataka.

- Pružili meni potpune informacije o obradi i primateljima vaših podataka.
- Podnijeli mi objašnjenje i ispriku.

Poštovani sude, ako Schufa nije poštovala načelo transparentnosti i nije ispunila svoje zakonske obveze, bilo kakvo daljnje opravdavanje ili obrazloženje od strane Schufe, Telekoma ili O2 Telefónica je irelevantno i nezakonito. Zbog ovih mojih pravnih osnova, izravno ću ih prijaviti BfDI-u (Savezni povjerenik za zaštitu podataka).

Schufa, Telekom ili O2 Telefónica krše GDPR, pa njihov argument o „legitimnim interesima“ postaje **praznom izlikom i irelevantnom iluzijom**.

Zašto?

Legitimni interes (čl. 6. st. 1. t. f GDPR-a) valjan je samo ako:

- Je obrada transparentna.
- Ispitanik je informiran o razlozima obrade (načelo transparentnosti – čl. 12. GDPR-a).
- Ne postoji sukob s vašim temeljnim pravima (čl. 6. i čl. 22. GDPR-a).

Načelo transparentnosti (čl. 12. GDPR-a) je pritom također ključno, ako me Schufa ili Telekom:

- Nisu informirali o obradi mojih podataka,
- Nisu zatražili pristanak (IS), ili
- Nisu mi omogućili podnošenje prigovora,

Povrijedili su GDPR. Njihov argument o „**legitimnim interesima**“ je tada samo prazna izlika. **Legitimni interes ne smije kršiti temeljna prava:**

- Tekst **članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a**. Obrada je zakonita samo ako je neophodna u svrhe legitimnih interesa koje slijedi voditelj obrade ili treća strana, **osim ako nad tim interesima**

prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika, koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, posebno ako je ispitanik dijete.

Ova odredba jasno utvrđuje da temeljna prava i slobode ispitanika imaju prednost pred legitimnim interesom, ako bi obrada podataka **zadirala u ta prava**.

Sudska praksa: Europski sud pravde (ESP) u više je odluka naglasio da:

- Transparentnost i proporcionalnost su ključni – voditelj obrade mora dokazati da su njegovi interesi nužni i da je obrada podataka razmjerna (npr. Presuda ESP-a u predmetu [C-311/18 „Schrems II”](#)).
- Temeljna prava prema Povelji temeljnih prava EU (Članak 7. i 8.) – zaštita privatnosti i zaštita osobnih podataka su temeljna prava koja imaju prednost pred ekonomskim interesima društava.

Zaključak:

Ako obrada podataka krši temeljna prava ili ne ispunjava zahtjeve transparentnosti, proporcionalnosti i informiranosti, legitimni interes ne može se smatrati zakonitom osnovom. U tom slučaju radi se o nezakonitoj obradi.

Predmet **C-311/18 („Schrems II”)** sličan je mojoj situaciji u sljedećim aspektima:

- **Zaštita temeljnih prava i osobnih podataka:** U predmetu Schrems II radilo se o zaštiti osobnih podataka prema GDPR-u, posebno o jamstvima da prijenos ili obrada osobnih podataka neće kršiti temeljna prava ispitanika. U mom slučaju sličnost leži u tome da su moji podaci bili obrađeni i dijeljeni Schufom i Telekomom bez mog informiranog pristanka, što predstavlja povredu načela GDPR-a.
- **Nepoštivanje načela proporcionalnosti i transparentnosti:** Schrems II naglasio je da svaka obrada podataka mora biti razmjerna i transparentna. Ako Schufa i Telekom nisu osigurali transparentnost (primjerice nisu vas informirali o obradi vaših podataka ili o AIO-u), povrijedili su ista načela koja su sadržana u presudi C-311/18.
- **Nedostatak pravne osnove:** U predmetu Schrems II Sud je odlučio da pravni okvir u SAD-u (EU-US Privacy Shield) nije bio dovoljan za zaštitu podataka europskih građana. Slično i u mom slučaju, ako Schufa ili Telekom nisu dokazali dostatnu pravnu osnovu za obradu i dijeljenje vaših podataka, njihova djelatnost je nezakonita.
- **Legitimni interes vs. temeljna prava:** Schrems II naglasio je da čak i ako postoji „legitimni interes” za obradu podataka, taj interes ne smije kršiti temeljna prava i slobode pojedinaca. U mom slučaju to znači da „legitimni interes” Schufe i Telekomu (primjerice zaštita od neplaćanja) ne može opravdati zadiranje u moja temeljna prava, kao što su pravo na privatnost, zaštitu osobnih podataka i nediskriminaciju.
- **Nerazmjerne posljedice** za ispitanika: Schrems II upozorio je na to da su nerazmjerne posljedice obrade podataka (npr. diskriminacija ili gubitak prava) neprihvatljive. U mom slučaju odbijanje pristupa internetu po razumnoj cijeni zbog nerazmjernog korištenja vaših podataka je sličan problem.
- Ova presuda jača moj argument da ako su Schufa i Telekom povrijedili načela GDPR-a, njihova djelatnost je nezakonita, i da moja temeljna prava imaju prednost pred njihovim „**navodnim legitimnim interesima**.”

Vaše pravo na privatnost. Pravo na poštenu i transparentnu obradu podataka. Pravo na pristup informacijama (internetu). Što to znači?

Njihovi pokušaji opravdavanja obrade podataka „legitimnim interesima” su ništavni. Ne mogu zaobići obvezu:

- Pribaviti moj informirani pristanak.
- Transparentno obrađivati moje podatke.

Poštovati moje pravo na prigovor i pristup informacijama.

Zaključak: Njihovi „**legitimni interesi**“ su pravno nevažeći i ja imam puno pravo zahtijevati zadovoljštinu ili poduzeti daljnje korake uključujući tužbu ili prijavu kontrolnim tijelima kao BfDI ili izravno ECtHR-u, policiji i zahtijevati odštetu prema članku 82. GDPR-a.

Ako je Schufa ili Telekom povrijedio GDPR, njihov argument o „**legitimnim interesima**“ stvarno gubi opravdanje i postaje samo **praznom izlikom i irelevantnom iluzijom**.

Zašto je ova oznaka ispravna?

1. **Povreda GDPR-a poništava legitimne interese:** Ako temeljne obveze, kao što su informiranje, pristanak ili poštivanje prava ispitanika nisu bile ispunjene, Schufa, O2 Telefónica ili Telekom ne mogu se pozivati na legitimne interese.
2. **Legitimni interes je uvjetovan zakonitom obradom:** Mora biti transparentna, razmjerna i ne smije zadirati u **temeljna prava** osobe. Ako ovi uvjeti nisu ispunjeni, „**legitimni interes**“ gubi svaku pravnu snagu.

Iluzija legitimnog interesa:

Ako subjekt tvrdi da djeluje u „**legitimnom interesu**,“ ali istovremeno krši GDPR, ovaj argument je samo pokušaj opravdavanja nezakonitog ponašanja i postaje fatamorgana.

Zaključak: Moja formulacija „irelevantna iluzija“ slikovito izražava da su njihovi argumenti o „legitimnim interesima“ bez pravne osnove, obmanjujući i nevažeći.

Zaštićeni osobni podaci zakonom su zaštićeni upravo zato da se njima ne može manipulirati, trgovati i njima se baviti prema vlastitom nahođenju. Logika GDPR-a i ostalih pravnih propisa leži u zaštiti pojedinca od zlouporabe njegovih podataka i u osiguranju transparentnosti i pravednosti pri njihovoj obradi. Moji zaštićeni osobni podaci bili su zloupotrijebljeni za komercijalni dobitak pohlepne agencije Schufa Holding AG i profitno orijentiranog Telekoma radi uskraćivanja pristupa internetu po pristupačnim cijenama i s jasnom namjerom da mi nametnu skup internet za 108 €/mjesec.

Bit zaštite osobnih podataka:

1. **Pristanak kao temeljno načelo:** Zakon zahtijeva da svaki voditelj osobnih podataka (Schufa, Telekom itd.) pribavi od ispitanika informirani pristanak za obradu podataka, osim ako obrada nije zasnovana na drugoj pravnoj osnovi (npr. ugovorne obveze, legitimni interesi, porezne obveze, sigurnost itd.). Ako pristanak ne postoji ili nije pravilno dan, obrada podataka je nezakonita.
2. **Zabrana diskriminacije i manipulacije:** Osobni podaci ne mogu se zloupotrebljavati za diskriminatorne ili nepoštene poslovne prakse. Automatizirano odlučivanje (npr. putem AIO-a) bez informiranja i bez mogućnosti prigovora je povreda GDPR-a.
3. **Načelo transparentnosti:** Voditelj obrade obavezan je jasno i razumljivo informirati ispitanika o svrsi i načinu obrade podataka. Ako ovo načelo nije poštovano, voditelj krši zakon.
4. **Zabrana trgovanja:** Prijenos podataka trećim stranama u svrhu financijskog dobitka bez pristanka ispitanika je izravna povreda GDPR-a, jer narušava pravo na privatnost.

Sudu mora biti jasno: Ako nedostaje informirani pristanak, radi se o izravnoj povredi zakona i mojih temeljnih prava.

Automatizirano Individualno Odlučivanje, kao npr. odbijanje pružanja internetskog priključka na temelju podataka od Schufe, je nezakonito, ako:

1. Schufa nije pružila informacije o tome kako obrađuje podatke.
2. Telekom je koristio te podatke bez vašeg pristanka.
3. Legitimni interesi Schufe ili Telekoma su irelevantni, ako krše GDPR i uzrokuju diskriminaciju ili štete.

Zaključak: Svako trgovanje zaštićenim osobnim podacima i njihova manipulacija bez pristanka ispitanika je suprotno logici zakona i pravednosti. To bi trebalo biti sudu jasno već pri prvom pregledu dokaza. Moje tvrdnje su opravdane i naglašavaju ključni problem: zlouporabu mojih zaštićenih osobnih podataka od strane Schufe i Telekomu u svrhu maksimiziranja njihovog komercijalnog dobitka, nanošenja štete mojim pravima i legitimnim interesima.

Analiza problema:

Zlouporaba osobnih podataka:

Moji osobni zaštićeni podaci bili su korišteni bez mog informiranog pristanka i suprotno logici njihovog korištenja i postojanja u zakonu o zaštiti osobnih podataka, što je izravna povreda GDPR-a.

1. Ako je Schufa pružila vaše podatke Telekomu bez odgovarajuće pravne osnove (npr. vašeg pristanka), radi se o nezakonitom prijenosu podataka.

Komercijalni dobitak:

Schufa zarađuje na pružanju podataka, čime izravno trguje zaštićenim osobnim podacima, što je suprotno načelima zaštite privatnosti i zakonitosti obrade podataka bez mog (IS) informiranog pristanka.

1. Telekom koristi te podatke za odbijanje pružanja usluga po razumnoj, dostupnoj cijeni i istovremeno vas gura prema skupljem rješenju, što jasno pokazuje da je njihov „legitimni interes“ samo interes profitiranja na račun vaših prava.

Diskriminacija i namjerno nanošenje štete:

Odbijanje pristupa internetu po dostupnim cijenama na temelju vašeg financijskog statusa je diskriminatorno i nezakonito.

1. Guranje prema skupom internetu za 108 €/mjesec ukazuje na jasnu namjeru zlouporabe vaše situacije za vlastitu dobit.

Posljedice:

Takve prakse su suprotne načelima poštenog tržišnog natjecanja, zaštite potrošača i temeljnim pravima na pristup internetu po razumnim dostupnim cijenama bez ograničenja i diskriminacije.

Stoga zahtijevam:

1. Trenutačno zaustavljanje takvih praksi od strane Schufe i telekomunikacijskih društava.
2. Naknadu štete za prouzročene štete i nepravilike, i bezodložno mi izdati Odluku i pravomoćno učiniti moj zahtjev za naknadu štete u iznosu od 1 000 000 €.
3. Osiguranje dostupnog internetskog priključka u skladu s mojim pravima po dostupnim cijenama.
4. Izvođenje kaznenopravnih posljedica protiv odgovornih subjekata za zlouporabu osobnih podataka i diskriminaciju.

Svi ovi dokazi i moja izjava otkrivaju temeljni problem sustavne zlouporabe osobnih podataka i jasno upućuju na neetičke i nezakonite prakse koje se moraju riješiti sudskim i kaznenopravnim putem.

Telekom koristi vaše podatke s ciljem odbijanja pružanja usluga po razumnoj cijeni i gura vas prema puno skupljem rješenju, što jasno naznačuje da njihov tzv. „legitimni interes“ nije ništa drugo nego nastojanje maksimiziranja svog dobitka na račun vaših temeljnih prava.

Izravni dokazi:

1. Povrede zakona – GDPR, koji propisuje da obrada osobnih podataka mora biti u skladu s načelima transparentnosti, informiranosti i zakonitosti.
2. Diskriminacija – Stavljanje potrošača u nepovoljniji položaj na temelju njegove kreditne sposobnosti, što je jasna povreda načela nediskriminacije.

3. Namjere nanošenja štete – Jasno formulirani koraci za prisiljavanje kupaca na prihvatanje nepovoljnih rješenja.

Ovo je savršen primjer kako se nastojanje za „legitimnim interesom“ zloupotrebljava kao izgovor za opravdavanje neetičkih i nezakonitih praksi. Na to može biti samo jedan odgovor: jednoznačna kaznenopravna odgovornost pred zakonom!

Imam pravo od suda zahtijevati da sudskim putem obveže Schufu da predoči dokaz o tome jesam li im dao informirani pristanak ili ne, za obradu i pružanje mojih osobnih podataka trećoj strani, dakle telekomunikacijskim društvima kao što su Telekom ili O2 Telefónica. Ako Schufa takav pristanak ne predoči ili ne može dokazati njegovo postojanje, njihova obrada i dijeljenje mojih podataka je nezakonita, što je suprotno GDPR-u (konkretno člancima 6. i 7. GDPR-a koji uređuju zakonitost obrade i uvjete pristanka).

Ove informacije su ključne u mojoj tužbi za naknadu štete, jer to potvrđuje da su moji osobni podaci bili korišteni bez mog znanja i pristanka, što ima za posljedicu povredu mojih prava. Molim sud da to uključi u moju tužbu. Ako Schufa ne može dokazati pristanak, **njihov argument o legitimnom interesu postaje samo praznom irelevantnom iluzijom!**

Iz gore navedenih razloga, dokaza i činjenica je neosporno da su pravo i pravednost na mojoj strani. Tužena društva pogrešno vjeruju da će njihovi koraci ostati zaštićeni vlašću i da će time moći izbjeći pravne sankcije i kazne, koje su, kako je poznato, općenito neplaćene. Međutim, ako do 31.12.2024. ne plate iznos naknade štete koji zahtijevam, taj iznos će nakon 1.1.2024. biti povećan na 30 000 000 €.

Ovo povećanje će odražavati ne samo njihovu nespремnost da okončaju opsežnu kartelnu prijevaru, već i njihove kontinuirane napore za maksimiziranjem dobitaka na račun građana Njemačke i EU. Takvo ponašanje jednoznačno dokazuje njihovu izopačenost, i stoga će moja reakcija biti primjerena, nekompromisna, naglašena i sinkronizirana. Zamisao da mogu sustavno pljačkati građane Njemačke i EU, nekažnjeno šteti potrošačima, kršiti njihova prava i istovremeno izbjeći pravnu odgovornost, je iluzorna i za mene apsolutno neprihvatljiva.

Mnoge informacije se u ovom dokumentu pojavljuju dvostruko, ali namjerno uvijek u nekom drugom kontekstu za ilustraciju i bolje razumijevanje, stoga vas molim za razumijevanje.

S poštovanjem,

In Kumhausen 10.12.2024 Peter Ferenc.....



In Kumhausen, 10.12.2024

[Izvornik potpisan QES — izvorni jezik: slovački/njemački]

Peter Ferenc

Dr. Wolf-Tassilo Böhm
Rechtsanwalt
E-Mail: wolf.boehm@lw.com

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
E-Mail: lisa.hoops@lw.com

Die Welle
Reuterweg 20
60323 Frankfurt am Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.60626700
www.lw.com

LATHAM & WATKINS LLP

Per beA

Landgericht Landshut
Maximilianstraße 22
84028 Landshut

Austin	München
Boston	New York
Brüssel	Orange County
Century City	Paris
Chicago	Peking
Dubai	Riad
Düsseldorf	San Diego
Frankfurt	San Francisco
Hamburg	Seoul
Hongkong	Silicon Valley
Houston	Singapur
London	Tel Aviv
Los Angeles	Tokio
Madrid	Washington, D.C.
Mailand	

20. November 2024
Unser Zeichen: 035279-0014(LHO)

Aktenzeichen: 23 O 2699/24

STELLUNGNAHME

In Sachen

Ferenc, Peter
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen

SCHUFA Holding AG u.a.
Die Rechtsanwälteinnen und
Rechtsanwälte der LATHAM &
WATKINS LLP

nehmen wir erneut zum Prozesskostenhilfeantrag des Antragstellers vom 17. Oktober 2024 („Antrag“) Stellung.

Die vom Antragsteller beabsichtigte Rechtsverfolgung scheint sich sowohl gegen die Telekom AG („Beklagte zu 1“) als auch gegen die SCHUFA Holding AG („Beklagte zu 2“) zu richten. Die Beklagte zu 2 nimmt lediglich zu den Ausführungen, die sie konkret betreffen, Stellung. Die übrigen Ausführungen bestreitet sie vorsorglich mit Nichtwissen. Auch insoweit dürfte der PKH Antrag sowohl unzulässig als auch unbegründet sein.

I. Einleitung

- 1 Gem. SS 114 Abs. I ZPO erhält eine Partei, die nach ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen kann, Prozesskostenhilfe, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig erscheint.
- 2 Der Antrag auf Gewährung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen. Der Antrag entspricht bereits nicht den Anforderungen der SS 114 ff. ZPO, da der Antragsteller jedenfalls seine wirtschaftlichen Verhältnisse gem. ss 115 ZPO nicht darlegt. Zudem hat die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine Aussicht auf Erfolg. Die Klage ist bereits unzulässig, jedenfalls aber unbegründet.

II. Antrag auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig

- 3 Der Antrag ist bereits unzulässig, da der Antragsteller seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse nicht offen gelegt hat, vgl. ss 117 Abs. 2 ZPO.
- 4 Gemäß SS 115 ZPO trägt der Antragsteller jedoch die Darlegungs- und Beweislast für seine Bedürftigkeit.

Vgl. dazu Seiler in Thomas/Putzo, 41. Auflage, 2020, ZPO 115 Rn. 1.

- 5 Des Weiteren stellt der Antragsteller dem Gericht entgegen ss 117 Abs. I S. 2 ZPO keine Beweismittel zur Verfügung. Die auf Seite 2 des Entwurfs der Klageschrift benannten Beweis in Form von PDF-Dateien liegen jedenfalls der Beklagten zu 2) nicht vor.

III. Beabsichtigte Rechtsverfolgung hat jedenfalls keine Aussicht auf Erfolg

- 6 Selbst wenn das Gericht entgegen den obigen Ausführungen von einer Zulässigkeit des Antrag ausgehen sollte (quod non), wäre der Antrag jedenfalls wegen mangelnder Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.
- 7 Hinreichende Erfolgsaussicht besteht dann, wenn das Gericht den Rechtsstandpunkt des Antragsstellers auf Grund ihrer Sachdarstellung und der vorhandenen Unterlagen mindestens für vertretbar hält und von der Möglichkeit der Beweisführung überzeugt ist.

Greimer in Zöller, 30. Auflage 2014, ZPO 114 Rn. 19.

- 8 Diese hinreichende Erfolgsaussicht ist vorliegend nicht gegeben. Die Klage ist bereits unzulässig, da sie die Anforderungen des ss 253 Abs. 2 ZPO genügt. Die Klageschrift enthält bereits keinen hinreichend bestimmten Antrag.
- 9 Das tatsächliche Klagebegehren des Antragsstellers geht nicht aus der Klageschrift hervor. Der Antragsteller scheint Schadensersatz von der Beklagten zu 2 in Höhe von EUR 500.000,00

LATHAM - WATKINS LLP

gem. Art. 82 DS-GVO zu fordern, die ihm durch die unrechtmäßige Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten entstandensein soll (vgl. Klage, S. 11).

- 10 Die Klage ist offensichtlich unbegründet. In der Klageschrift fehlt bereits jeglicher substantiierter Sachvortrag dazu, durch welche Verarbeitung personenbezogener Daten des Antragstellers die Beklagte zu 2) wann und wie gegen die DS-GVO verstoßen haben soll. Die gesamten Ausführungen des Antragstellers sind vollständig unsubstantiierten und liegen neben der Sache.
- 11 Die Ausführungen des Antragstellers zu seinem angeblich entstanden Schaden sind ebenfalls unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Der Antragsteller behauptet, er fordere Entschädigung für

„den Zeitverlust, den ich bei der Aufdeckung dieses Betrugs erlitten habe, für psychische Schäden, lebenslange Traumata und Diebstähle, die die beklagten Betrüger an mir und an den Massen der deutschen Bürger, einschließlich Ihnen, Herr Richter, durch die unrechtmäßige Nichtbereitstellung einer grundlegenden Internetverbindung und überhöhte Preise für die angebotenen Dienstleistungen aufgrund des bestehenden Kartells zwischen den Telekommunikationsunternehmen begangen haben und weiterhin begehen. Das Kartell führt aufgrund des Fehlens von Wettbewerb zu hohen Preisen.“ (Klageschrift, S. 11)

Der Antragsteller begründet diese Forderung jedoch nicht weiter und legt keine entsprechenden Nachweise vor.

IV. Datenverarbeitung der Beklagten zu 2 jedenfalls rechtmäßig

- 12 Nur der Vollständigkeit halber weist die Beklagte zu 2 darauf hin, dass sie die Daten des Antragstellers rechtmäßig im Sinne der DS-GVO verarbeitet. Sie stützt ihre Verarbeitung rechtmäßig auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Der Anwendungsbereich des Art. 22 DSGVO ist bereits nicht eröffnet.
- 13 Die Beklagte ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden Wirtschaft in Deutschland. Aufgabe der Beklagten ist es, ihre Vertragspartner mit Auskünften bei der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von potentiellen oder bestehenden Kunden kreditrelevanter Geschäfte zu unterstützen. Hierfür unterhält die Beklagte eine Datenbank mit über 68 Millionen Datensätzen über in Deutschland wirtschaftlich aktive Personen.
- 14 Die Vertragspartner der Beklagten übermitteln der Beklagten regelmäßig relevante Daten aus Geschäftsverbindungen mit ihren Kunden (wie beispielsweise Informationen über zuverlässig oder unzuverlässig erfüllte Kredite). Die Beklagte speichert die ihr übermittelten Daten, um ihren Vertragspartnern wiederum Auskünfte erteilen zu können. Auskünfte erteilt die Beklagte jedoch nur, wenn die Vertragspartner ein berechtigtes Interesse geltend machen (wie beispielsweise beim Vorliegen eines Kreditantrags).
- 15 Mit Hilfe der Auskunft der Beklagten sowie weiterer vom potentiellen oder bestehenden Kunden vorgelegter oder dem Vertragspartner anderweitig bekannter Informationen kann der

LATHAMA -WATKINS Ltr

Vermögensplatter das statistische Risiko von Zahlungsstörungen für das konkrete kreditrelevante Geschäft ermitteln. Dies entspricht den Vorgaben des § 18a Abs. 3 KWG, der ausdrücklich die Berücksichtigung von Informationen von Auskunftgebern vorsieht.¹

- 16 Dementsprechend verarbeitet die Beklagte personenbezogene Daten des Antragstellers in zulässiger Weise gemäß den Anforderungen der DS-GVO, insbesondere zur Wahrung der berechtigten Interessen ihrer Vertragspartner, der Allgemeinheit und von sich selbst. Der Entwurf der Klageschrift enthält keinerlei substantiierten Sachvortrag, der eine andere Bewertung auch nur nahelegen würde.
- 17 Nach alledem ist der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe bereits unzulässig und jedenfalls aber mangels Erfolgsaussichten in der Hauptsache abzulehnen.

Lisa M. Hoops
Rechtsanwältin
LATHAM & WATKINS LLP

Zu Einzelheiten der Kreditwürdigkeitsprüfung und der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben in Deutschland findet sich (im Zeitpunkt der Erstellung dieses Schriftsatzes) ein hilfreicher Überblick bei www.wikipedia.org unter dem Stichwort „Kreditwürdigkeitsprüfung“

Y/9C3 00BCcJigkigtspr (yC3 00BCfung),

LATHAM&WATKINSLLP

Düsseldorf

BcnrathorStraßc 18-20
40213 Düsseldorf
Tel: +49.211.8828.4600
Fax: +49.211.8828.4699

Frankfurt

Reuterweg 20
60323 Frankfurtam Main
Tel: +49.69.6062.6000
Fax: +49.69.6062.6700

Hamburg

Warburgstraße 50
20354 Hamburg
Tel: +49.40.4140.30
Fax: +49.40.4140.3130

München

Maximilianstraße13
80539 München
Tel: +49.89.2080.3.8000
Fax: +49.89.2080.3.8080

Düsseldorf

Dr. Michael J. Esser, I-L.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Ingo Strauss
Dr. Heiko Gotsche, LL.M. (London School of Economics)
Dr. Sebastian Max Hauser
Dr. Jan Christoph Höft
Dr. Lucas Schweitzer, LL.M. (Univ. of Durham)

Frankfurt

Oliver Felsenstein, LL.M. (Univ. of Miami)
Susanne Decker, LL.M. (College of Europe, Bruges)
Alexandra Hagelüken, LL.M. (McGill Univ.), Solicitor (England & Wales)
Sibylle Münch
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Munster)
Thomas Vogel⁵
Dr. Susan Kempe-Müllerr
Dr. Markus E. Krüger, LL.M. (New York Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Tim Wybitul¹
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College, London)
Dr. Leil U. Schrader
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Alexander Lentz
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Axel Schiemann, Betriebswirt (BA)
Dr. Sebastian Max Hauser
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Dr. Alexander Stefan Rieger
ChristMann
Jan Penselin, LL.B. (BuceriusLaw School)
Dr. Maximilian Platzter
Dr. Deniz Tschammler, Executive MBA (HSG), LL.M. (KCL.)
Dr. Alena McCorkle, M.A.
Frank Bierwirth
Mathias Fischer, LL.M. (Univ. of San Diego)
Jochim Grittmann, Diplom-Verwaltungswirt (FH)
Cora Grannemann, LL.M. (Univ. of Munster), Solicitor (England & Wales)
Gregory Walker, LL.M. (Univ. of Augsburg), Attorney at Law (N.Y.)⁵
Dr. Wolf-Tassilo Böhm¹
Dr. Daniel Splittgerberr
Sven Nickel

Hamburg

Dr. Henning C. Schneider
Christoph W. G. Engeler, LL.M. (Univ. of Chicago), Attorney at Law (N.Y.)
Frank Grell, LL.M. (Univ. of San Diego)
Dr. Tobias Klass, Dipl.-Kfm.^{3 4}
Dr. Dirk Kocher, LL.M. (Univ. of Helsinki)
Dr. Christoph A. Baus
Dr. Torsten Volkholz, LL.M. (Tulane Univ.)
Dr. Jana Kristina Dammann de Chapt. LL.M. (Univ. of Miami)
Stefan Patzer, LL.M. (George Washington Univ.), Dipl.-Kfrfu
Otto von Gruben, LL.M. (Univ. of Pennsylvania)
Verena Scevers, LL.M. (King's College, London)⁴
Dr. Andreas Lönner
Dr. Stefan Bartz, LL.B. (Bucerius Law School)
Dr. Jacob Fontaine

München

Dr. Rainer Traugott, LL.M. (Columbia Univ.)
Stefan Süß⁴
Dr. Rüdiger Mdlaun, Österreichischer Rechtsanwalt
Burc Hesse, LL.M. (Univ. of Münster)
Dr. Christian Jahn
Dr. Carsten Loll, LL.M. (King's College London)
Thomas Weitkamp, Solicitor (England & Wales)
Prof. Dr. Thomas Grützner
Dr. Tobias Leder, LL.M. (Duke Univ.), Attorney at Law (N.Y.)¹
Dr. Ull Kicker, LL.M. (New York Univ.)⁴
Dr. Sebastian Pauls, LL.M. (New York Univ.)
Dr. Anne Löhner, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.)
Dr. Stephan Hufnagel
Daniel Hierner⁴
Dr. Floridin Dehmel, LL.M. (Univ Of Edinburgh)
Rainer Adlhart, LL.M. (Columbia Univ.), Attorney at Law (N.Y.),
Solicitor (England & Wales, Ireland)⁵

Prüfvermerk vom 20.11.2024, 16:21:57

Die unten aufgeführten Dokumente sind elektronisch eingegangen. Die technische Prüfung der elektronischen Dokumente hat folgendes Ergebnis erbracht:

Angaben zur Nachricht:

Diese Nachricht wurde per EGVPversandt.

Eingangszeitpunkt: 20.11.2024, 16:21
Absender: Lisa-Marie Hoops
Nutzer-ID des Absenders: DE.BRAK.3317140e-c66e-4d3f-8ebf-9a9a1fa92c9e.d391
Aktenzeichen des Absenders: 035279-0014 WBO/LHO/slu (Ferenc)

Empfänger: Landgericht Landshut
Aktenzeichen des Empfängers: 23 O 2699/24

Betreff der Nachricht:
Text der Nachricht:
Nachrichtenkennzeichen: byJus_173211610717539521 edc-3fb9-484c-a319-70b8894782d3

Angaben zu den Dokumenten:

Dateiname	Format	Informationen zu(r) qualifizierten elektronischen Signatur(en)				
		Qualifiziert signiert nach ERVB?	durch	Berufsbezogenes Attribut	am	Prüfergebnis
241120_-_LW_Stellungnahme_PKH_Antrag_-_Ferenc.pdf	pdf	ja	Lisa-Marie Hoops (4925233212429410167)		20.11.2024, 16:15:03	V Gültigkeit V Integrität
xjustiz_nachricht.xml	xml	nein				